

UTEQ

Wolkammersstraat 6c, 8601 VB Sneek · Eenmanszaak · KvK 53331540 · BTW NL003362950B45 · info@uteq.nl

SaaS-Voorwaarden UTEQ

Versie 1.1 · ingangsdatum 1 april 2026 · geldt voor UteqOS, aiteam.test en overige SaaS-producten van UTEQ

UTEQ

Wolkammersstraat 6c, 8601 VB Sneek

Eenmanszaak, KvK 53331540, BTW NL003362950B45

E-mail: info@uteq.nl

Versie 1.1, ingangsdatum 1 april 2026

Deze SaaS-Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden UTEQ en zijn van toepassing op alle SaaS-producten van UTEQ, waaronder UteqOS en aiteam.test. De documenthierarchy is geregeld in artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden UTEQ.

Artikel 1. Definities aanvullend

1.1 In deze voorwaarden betekent:

- **SaaS:** de online software van UTEQ die als dienst beschikbaar wordt gesteld via internet.
- **Account:** het door Opdrachtgever aangemaakte gebruikersaccount waarmee toegang wordt verkregen tot de SaaS.
- **Gebruiker:** een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever van de SaaS gebruik maakt.
- **Klantdata:** alle gegevens die Opdrachtgever of Gebruikers binnen de SaaS invoeren, opslaan of laten verwerken.
- **Onderhoudsvenster:** een door UTEQ aangekondigde periode waarin de SaaS tijdelijk niet of beperkt beschikbaar kan zijn.

Artikel 2. Toegang en accounts

2.1 UTEQ verleent Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de SaaS gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

2.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van Accounts, het zorgvuldig omgaan met inloggegevens en het toezicht op het gebruik door Gebruikers.

2.3 Misbruik van een Account valt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. UTEQ mag bij vermoeden van misbruik een Account tijdelijk blokkeren.

2.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruikers zich houden aan deze voorwaarden.

Artikel 3. Looptijd, opzegging en betaling

3.1 SaaS-abonnementen worden aangegaan voor een periode van één maand of één jaar, conform de gekozen variant. Deze SaaS-Voorwaarden zijn primair geschreven voor zakelijke afnemers (B2B). Voor zover een consument afnemer is, gelden de bepalingen van dit artikel uitsluitend voor zover zij verenigbaar zijn met dwingend consumentenrecht, waaronder de Wet Van Dam (artikel 6:236 sub q BW).

3.2 Maandabonnementen lopen telkens stilzwijgend door per maand en kunnen telkens tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.3 Jaarabonnementen lopen na het eerste contractjaar telkens stilzwijgend door per jaar voor zakelijke afnemers, tenzij uiterlijk één maand voor het einde van de lopende termijn schriftelijk wordt opgezegd. Voor consumentenafnemers wordt het abonnement na het eerste contractjaar voortgezet voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.

3.4 Facturatie vindt vooraf plaats: maandelijks bij maandabonnementen, jaarlijks vooraf bij jaarabonnementen. De betaaltermijn is 14 dagen.

3.5 Bij niet-tijdige betaling mag UTEQ de toegang tot de SaaS opschorten, na één herinnering met een termijn van 14 dagen. De verzuim- en incassobepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing.

3.6 Tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CBS Prijsindex Zakelijke Dienstverlening (PZD). Indexatie wordt minimaal één maand vooraf gecommuniceerd.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

4.1 UTEQ spant zich naar beste vermogen in om de SaaS continu beschikbaar te stellen, op basis van een inspanningsverplichting. Er gelden geen harde uptime-garanties of service credits, tenzij deze in een aparte SLA schriftelijk zijn vastgelegd. Deze SLA prevaleert dan op grond van de documenthierarchie in artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden.

4.2 UTEQ mag onderhoud uitvoeren in onderhoudsvensters. Gepland onderhoud wordt minimaal 24 uur vooraf aangekondigd via e-mail of in de SaaS zelf. Spoedonderhoud kan zonder voorafgaande aankondiging plaatsvinden.

4.3 UTEQ mag de SaaS doorontwikkelen, functionaliteit toevoegen, wijzigen of verwijderen. Wezenlijke wijzigingen die het gebruik door Opdrachtgever materieel raken, worden minimaal 30 dagen vooraf aangekondigd.

Artikel 5. Klantdata, eigendom en export

5.1 Alle Klantdata blijft eigendom van Opdrachtgever. UTEQ verkrijgt op Klantdata uitsluitend de gebruiksrechten die nodig zijn voor het leveren van de SaaS.

5.2 Opdrachtgever kan Klantdata gedurende de looptijd van de Overeenkomst exporteren in een gangbaar machineleesbaar formaat. UTEQ documenteert per SaaS-product welk exportformaat wordt aangeboden (bijvoorbeeld CSV, JSON of een gedocumenteerde database-export). Voor persoonsgegevens werkt UTEQ mee aan verzoeken tot dataportabiliteit conform artikel 20 AVG.

5.3 Na beëindiging van de Overeenkomst:

- behoudt UTEQ Klantdata gedurende maximaal 90 dagen, gedurende welke periode Opdrachtgever de data nog kan exporteren;
- biedt UTEQ Opdrachtgever in elk geval een laatste mogelijkheid tot export binnen 30 dagen na beëindiging;
- verwijdert UTEQ na de bewaarperiode van 90 dagen Klantdata permanent uit haar productieomgeving. Verwijdering uit back-ups vindt plaats volgens het reguliere back-up rotatieschema, met een maximumtermijn van 12 maanden.

5.4 Op verzoek bevestigt UTEQ schriftelijk dat verwijdering heeft plaatsgevonden.

5.5 UTEQ is gerechtigd Klantdata in geanonimiseerde, geaggregeerde vorm te gebruiken voor productverbetering en statistieken, mits hieruit op geen enkele wijze de identiteit van Opdrachtgever, Gebruikers of betrokkenen herleidbaar is.

Artikel 6. AI binnen de SaaS

6.1 De SaaS maakt gebruik van AI-modellen van derden. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden UTEQ (waaronder Subverwerkers, datalocatie, internationale doorgifte en de AI-verordening) zijn onverkort van toepassing.

6.2 Klantdata wordt niet gebruikt voor het trainen van AI-modellen, voor zover de gekozen provider dat technisch ondersteunt. UTEQ documenteert per provider welke instelling actief is in de Subverwerkerlijst (artikel 13.5b van de Algemene Voorwaarden).

6.3 UTEQ mag AI-providers en -modellen wisselen mits de overeengekomen functionaliteit en kwaliteit redelijkerwijs gehandhaafd blijft. Bij een wisseling die de prijs, datalocatie of dataverwerking materieel raakt, gelden de meldplicht en het bezwaarrecht van artikel 13.5b van de Algemene Voorwaarden.

6.4 Opdrachtgever en Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van AI-output binnen de SaaS voordat deze wordt gebruikt voor besluitvorming, communicatie of publicatie.

Artikel 7. Beveiliging en datalekken

7.1 UTEQ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Klantdata te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang en misbruik, conform artikel 32 AVG.

7.2 UTEQ informeert Opdrachtgever onverwijld en in elk geval binnen 24 uur nadat UTEQ een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft vastgesteld die Klantdata van Opdrachtgever raakt. De melding bevat ten minste: de aard van het incident, de betrokken categorieën en het geschatte aantal betroffenen, de waarschijnlijke gevolgen, en de maatregelen die UTEQ neemt of heeft genomen. UTEQ ondersteunt Opdrachtgever bij het voldoen aan de meldplicht jegens de Autoriteit Persoonsgegevens conform artikel 33 AVG.

7.3 Opdrachtgever zorgt voor adequaat eigen beveiligingsbeheer, waaronder sterke wachtwoorden, multi-factor authenticatie waar beschikbaar en het tijdig intrekken van toegangsrechten van vertrokken Gebruikers.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 12 van de Algemene Voorwaarden UTEQ zijn onverkort van toepassing op de SaaS-diensten.

8.2 Voor de toepassing van artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden geldt bij maandabonnementen het totaal van de drie aan de gebeurtenis voorafgaande maandfacturen, en bij jaarabonnementen het pro-rata bedrag over de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis.

Artikel 9. Aanvaardbaar gebruik

9.1 Het is Opdrachtgever en Gebruikers niet toegestaan de SaaS te gebruiken voor:

- onrechtmatige, frauduleuze of schadelijke doeleinden;
- het verspreiden van malware, spam of inbreukmakend materiaal;
- het ondernemen van pogingen tot reverse engineering, decompilatie, het omzeilen van beveiliging of het belasten van de infrastructuur boven redelijke gebruiksniveaus;
- het doorverkopen of als white-label aanbieden van de SaaS, tenzij hierover een aparte schriftelijke partnerovereenkomst is gesloten.

9.2 Bij overtreding mag UTEQ de toegang opschorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 10. Verwerkersovereenkomst

10.1 Voor zover UTEQ in het kader van de SaaS persoonsgegevens verwerkt namens Opdrachtgever, geldt UTEQ als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

10.2 Partijen sluiten een verwerkersovereenkomst (DPA) conform artikel 28 AVG, die als integraal onderdeel van de Overeenkomst geldt. De DPA wordt door UTEQ verstrekt bij of direct na het aangaan van de SaaS-Overeenkomst en geldt als aanvaard zodra Opdrachtgever met het gebruik van de SaaS aanvangt. Bij gebreke van een ondertekende afzonderlijke DPA gelden de bepalingen van dit artikel, artikel 7 van deze SaaS-Voorwaarden, en artikel 13 en 18 van de Algemene Voorwaarden gezamenlijk als minimum-DPA tussen partijen.

Artikel 11. Beëindiging

11.1 Naast de gronden uit de Algemene Voorwaarden mag UTEQ de SaaS-Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 9 (aanvaardbaar gebruik).

11.2 Na beëindiging gelden de bepalingen van artikel 5 over Klantdata.

Artikel 12. Slot

12.1 Op deze SaaS-Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

12.2 Voor onderwerpen die niet in deze SaaS-Voorwaarden zijn geregeld, gelden de Algemene Voorwaarden UTEQ. De rangorde van documenten is geregeld in artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden.